

1512152-51.2020.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... a prática delitativa.

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE ENTORPECENTES - INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO ENVOLVIMENTO DO RÉU NOS FATOS IMPUTADOS NA EXORDIAL - INDÍCIOS QUE NÃO SUSTENTAM UMA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CPP - SENTENÇA MANTIDA. Quando não houver provas robustas da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

1512152-51.2020.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº

1512152-51.2020.8.26.0019 - Controle nº 2020/001962

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELIVELTON EBERT RAMOS

Juiz(a) de Direito:

Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

HELIVELTON EBERT RAMOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque na data e locais descritos na denúncia, agindo em concurso e unidade de desígnios com Marcos de Jesus do Nascimento, tentaram subtrair, para si, 90 metros de cabos de fibra óptica, avaliados em R\$1.000,00, pertencentes à empresa denominada TELEFONICA BRASIL S.A, não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

A denúncia foi recebida em 11 de novembro de 2020 (fls. 147/148).

O réu foi devidamente citado (fls. 239), apresentando defesa (fls. 166/176).

O feito foi desmembrado em relação ao réu Marcos (fls. 315).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas. O réu deixou de comparecer ao interrogatório, tornando-se revel (fls. 340).

Encerrada a instrução, em sua manifestação (fls. 344/346), o Dr. Promotor de Justiça, entendendo não restar suficientemente comprovada a autoria do delito, requereu seja a ação penal julgada improcedente, com a conseqüente absolvição do réu, no que foi secundado pela Douta Defesa (fls. 349/353).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito se encontre comprovada pelos autos de fls. 07/10 e 11/15, e laudo de fls. 135/137 e 138/140.

A autoria dos crimes, contudo, é duvidosa. Apesar do teor das provas colhidas na fase inquisitorial, não houve confirmação das declarações em juízo, sob o crivo do contraditório.

O representante da vítima Luis, ouvido em Juízo, declarou foi comunicado acerca da subtração, sendo que chegou no local e efetuou vistoria, verificando danos nos cabos, medindo cerca de trinta metros, cortado em uma das pontas entre os postes. Por fim, o reparo da fibra ótica é bem mais custoso e complicado para a empresa, acreditando em um valor de aproximadamente três mil reais de prejuízo, entre o cabo danificado e o reparo.

Os Guardas Municipais narraram que estavam em patrulhamento quando foram informados por um vigilante que dois indivíduos estariam na prática de furto de fiação. Dirigiram-se ao local, e localizaram dois indivíduos empurrando um carrinho de reciclagem. Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, no entanto, no carrinho de reciclagem encontraram facas e alicate turquesa. Em diligência nas proximidades, encontraram a fiação cortada em um dos postes, sendo que além dos réus não existiam mais pessoas nas proximidades, sendo detidos. Indagados, eles negaram a prática do delito. Disseram, ainda, que efetuaram contato com o responsável. Por fim, informaram que não verificaram os réus cortando a fiação, apenas empurrando o carrinho nas proximidades, há uma distância de cerca de duzentos metros do poste.

O réu não compareceu em juízo para dar sua versão dos fatos, tornando-se revel. Há que se analisar que na Delegacia negou a prática do delito (fls. 06).

No caso presente, a divergência entre as versões apresentadas, somada à ausência de certeza da autoria, tendo em vista que os policiais não confirmaram a visualização ao corte da fiação pelos réus, são suficientes para lançar dúvidas sobre a prática delitiva.

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE ENTORPECENTES - INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO ENVOLVIMENTO DO RÉU NOS FATOS IMPUTADOS NA EXORDIAL - INDÍCIOS QUE NÃO SUSTENTAM UMA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CPP - SENTENÇA MANTIDA. Quando não houver provas robustas da autoria delitiva, é imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. (TJSP; Apelação Criminal 0075655-52.2005.8.26.0050; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/05/2010; Data de Registro: 25/05/2010)

AMEAÇA - Sentença absolutória - Apelo ministerial - Pleito condenatório - Não cabimento - Materialidade delitiva não comprovada - Versões contraditórias entre vítima e acusado e que não foram amparadas por qualquer elemento probatório existente nos autos - (...) - Absolvição de rigor - Recurso desprovido. (TJSP;

Apelação Criminal 0006090-64.2015.8.26.0045; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Arujá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 26/11/2018)

Assim, não é possível afirmar que o réu praticou o delito de furto em questão.

Segundo Tomás de Aquino, um juízo só é justo quando nele estejam presentes três condições: a) que advenha de uma inclinação de justiça; b) que proceda de autoridade competente; e, c) que seu pronunciamento tenha sido urdido com a retidão da razão. Assim sendo, de acordo com o filósofo, na falta do primeiro desses endereçamentos, o juízo será injusto; se ausente o segundo, haverá usurpação do juízo; e, se omissos o terceiro, representará um juízo temerário. Em relação à racionalidade do juízo, o doutrinador ensina que faltando a certeza racional, é o mesmo que se julgar alguém com base em coisas duvidosas ou ocultas, com absurda prevalência de ligeiras conjecturas (In Summa teológica) Vale dizer: para que certo julgamento criminal esteja vinculado à justiça do razoável, é necessário exteriorizar, antes e acima de tudo, uma certeza racional sobre o que decidido a respeito da autoria do delito. Fora disso, sempre representará uma insegurança jurídica ou mera possibilidade de exatidão, que não se aproxima, nem mesmo remotamente, à justiça humana como idealizada. Enfim, não se permite ao Magistrado criminal o julgamento com esteio em suposição, que é um juízo hipotético, não representando senão um juízo sem fundamento preciso.

Assim, o decreto de non liquet é a mais justa solução ao caso presente. Segundo Eberhardt Schmidt:

"Constitui princípio fundamental do Processo Penal o de que o acusado somente deve ser condenado, quando o Juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade. Se subsistir ainda apenas a menor dúvida, deve ser o acusado absolvido". (Deutsches Strafprozessrecht - 1967, p. 48).

De acordo com R. Garraude:

"o processo penal tem por ponto de partida uma suspeita, em que se funda a acusação e toda a obra do processo tende a transformar essa suspeita em certeza. Se este fim não é atingido, o processo não pode ter por resultado uma condenação" (Compêndio de Direito Criminal, vol. II, Lisboa, Clássica Editora, p. 169).

A prova produzida nos autos não permite convicção firme e segura quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado.

Assim, a dúvida deve beneficiar o acusado, prestigiando-se, no caso, o princípio "in dubio pro reo".

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para absolver o réu HELIVELTON EBERT RAMOS, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos desmembrados (Proc. 0002273-26.2022.8.26.0019 - fls. 316).

P. I. C.

Americana, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA